ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

FIȘA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI OBLIGAȚIILOR – MEMBRUL COMITETULUI EXECUTIV

Fișă întocmită conform Legii nr. 196/2018, Statutului Asociației (conținutul-cadru – Ordinul MDRAP nr. 1058/2019) și Regulamentului condominiului

Supusă aprobării în Adunarea Generală din 05.11.2026 (reconvocare 12.11.2026)

Funcția	Titular la data întocmirii	Temei al desemnării	Durata
Membru comitet executiv	Membru CE (ap. 53) (ap. 53); Membru CE (ap. 28) (ap. 28)	Hotărârea AG din 19.11.2025; contract de mandat (art. 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018)	până la _____; reînnoibil

1. Temei legal și statutar

- Legea nr. 196/2018: art. 46 (eligibilitate, incompatibilități), art. 54 (componență), art. 55 (atribuții, ședințe), art. 56 alin. (1) (delegarea atribuțiilor președintelui), art. 58 (contract de mandat, răspundere), art. 61 lit. e) (controale inopinate alături de cenzor), art. 31 (preavizul pentru acces în proprietăți).
- Statutul Asociației: art. 19–20, art. 23 (componență), art. 24 (atribuții și ședințe), art. 48 (comunicare).
- Regulamentul condominiului: art. 3 (inițierea regulamentului), art. 23 (primirea sesizărilor), art. 15 lit. b) (aprobări pentru echipamente pe fațadă).

2. Condiții și incompatibilități

- membru al Asociației (proprietar), cu capacitate deplină de exercițiu; ales de adunarea generală cu votul a jumătate plus unu din proprietarii prezenți (art. 54 alin. (1));
- comitetul executiv = președinte + număr par de membri (max. 4), în total cel mult 5 persoane (art. 54 alin. (2)); în prezent: președinte + 2 membri;
- nu pot fi membri: cenzorul, administratorul, soțul/soția, ascendenții și descendenții administratorului (art. 55 alin. (5)); rudele până la gradul III ale celor aflați în funcție (art. 46 alin. (6)); persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni economico-financiare (art. 46 alin. (7));
- nu poate primi mandat de reprezentare a altui proprietar în adunarea generală (art. 49 alin. (3) lit. f)).

3. Atribuții colective ale comitetului executiv (art. 55 lege; art. 24 statut)

- convoacă adunarea generală cel puțin o dată pe an (în primul trimestru) și ori de câte ori este necesar; pregătește desfășurarea adunărilor;
- duce la îndeplinire hotărârile adunării generale; emite decizii scrise pentru aplicarea lor; urmărește respectarea legii, statutului, acordului de asociere și regulamentului;
- întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul regulamentului condominiului; propune planuri de măsuri și activități;
- stabilește condițiile de folosire, întreținere, reparare, înlocuire și modificare a părților comune; ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părți indivize;
- supraveghează toate activitățile Asociației, situația încasărilor și plăților lunare; stabilește programul de încasări; analizează ofertele furnizorilor (preț, durată, calitate – art. 67 alin. (1));
- avizează toate documentele Asociației, corespondența și registrele privind gestiunea administratorului (art. 55 alin. (2)); aprobă lista lunară de plată înainte de afișare (art. 66 lit. m));
- gestionează situațiile excepționale și de criză; urmărește recuperarea creanțelor; propune sistemul de penalizări și cuantumul indemnizațiilor;
- asigură urmărirea comportării în timp a construcției; ține evidența și răspunde de arhiva documentelor financiar-contabile;

- emite preavizul scris de 5 zile (24 h în urgență) pentru accesul în proprietățile individuale la elementele comune (art. 31 lege; art. 38 statut);
- notifică instituțiilor abilitate suspiciunile de încălcare a legii; desemnează administratorul și semnează contractul de administrare prin președinte, în baza mandatului AG (art. 63 alin. (3)).

4. Obligații individuale ale membrului

Nr.	Obligația	Termen / temei
1	Participă la ședințele comitetului executiv (convocate cu cel puțin 5 zile înainte) și semnează deciziile în registrul unic de procese-verbale	cel puțin o dată pe lună – art. 55 alin. (3) lege; art. 24 alin. (3) statut
2	Participă la adunările generale și semnează convocatorul, procesul-verbal și hotărârile	art. 47, 49
3	Preia atribuțiile delegate de președinte, fără ca acesta să fie exonerat de răspundere	max. 90 zile/an – art. 56 alin. (1)
4	Participă, când este desemnat, la controalele inopinate ale cenzorului asupra contabilității și casieriei (2 membri CE)	art. 61 lit. e) lege; art. 28 lit. e) statut
5	Ridică și înregistrează corespondența din cutia poștală a Asociației și sprijină comunicarea pe e-mail, când este desemnat de comitet	cel puțin săptămânal – art. 48 statut
6	Semnează contractul de mandat al președintelui în numele Asociației, dacă este desemnat de AG	la semnarea contractului – art. 58
7	Vizează procesul-verbal de predare-primire la schimbarea președintelui sau a administratorului	5 zile – art. 56, art. 69
8	Comunică președintelui orice schimbare a datelor sale de contact (se notifică Primăriei în 30 de zile)	art. 62

5. Răspundere și drepturi

- răspunde personal sau solidar pentru daunele cauzate proprietarilor ori terților prin neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor (art. 58 alin. (2) din Legea nr. 196/2018); membrul care a votat împotriva unei decizii și a cerut consemnarea opiniei nu răspunde pentru aceasta;
- poate fi revocat de adunarea generală (art. 53 lit. a)); mandatul încetează la pierderea calității de proprietar;
- are dreptul la indemnizație, dacă AG hotărăște astfel, pe baza contractului de mandat (art. 58 alin. (1)), la decontarea cheltuielilor justificate și la acces la toate documentele Asociației.

Luat la cunoștință, Membru CE,

Membru CE (ap. 53)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Luat la cunoștință, Membru CE,

Membru CE (ap. 28)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Președinte,

Președintele Asociației (ap. 36)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Vizat, Cenzor,

Cenzorul Asociației (P.F.A.)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____